

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1979/2532	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	นางอารีย์หรือลี พุ่มพวง	จำเลย
	นางอารีย์หรือลี พุ่มพวง จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15,66 ให้จำคุกจำเลยมีกำหนด 30 ปี คำให้การรับสารภาพของจำเลยในชั้นจับกุมและสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษหนึ่งในสามคงจำคุก 20 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ แต่ให้ขังจำเลยไว้ในระหว่างฎีกา

โจทก์ฎีกา (อันดับ 43)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (สำนวนธุรการ อันดับ 31)

จำเลยเคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกามาครั้งหนึ่งแล้ว ศาลฎีกามีคำสั่งยกคำร้อง (สำนวนธุรการ อันดับ 30)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ยังไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งของศาลฎีกาลงวันที่ 1
กันยายน 2532 ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ยังไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งของศาลฎีกาลงวันที่ 1
กันยายน 2532 ให้ยกคำร้อง

(มงคล เปาอินทร์-ประชา บุญวนิช-ถาวร ตันตราภรณ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>